

1529178-80.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, in casu, "trazer consigo " e "manter em depósito", para fins de tráfico, 750 porções de maconha e 1155 de cocaína.

Por fim, restou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1529178-80.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529178-80.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2328667/2021 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 21742398 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2328667 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIABE DOS SANTOS SANTIAGO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

ELIABE DOS SANTOS SANTIAGO, qualificado nos autos, foi denunciado a está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e no artigo 307, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 02 de dezembro de 2021, por volta das 16h16min, na Avenida da Barreira Grande, nº 2510, Vila Bancária, trazia consigo e mantinha em depósito 1669,9 gramas de tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, acondicionada em 450 invólucros plásticos; 231,6 gramas de cocaína, acondicionada em 730 invólucros

plásticos; 115,4 gramas de cocaína, acondicionada em 425 invólucros plásticos e 806,3 gramas de tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, acondicionada em 300 invólucros plásticos (auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e laudo de constatação as fls. 12/15), sendo certo que referidas substâncias são causadoras de dependência física e psíquica e o indiciado tinha a posse e guarda das drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, ainda, que, no mesmo dia, hora local e circunstâncias, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio (fls. 78/81). O réu foi preso em flagrante (fls. 01), sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 55/60).

A denúncia foi recebida (fls. 82/84). O réu foi citado, houve apresentação de resposta à acusação e foi mantido o recebimento da denúncia em audiência.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas Magadiel de Souza Morgado e Rômulo Mayerhoffer Pereira, sendo, ao final, o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em sede de debates, o Ministério Público requereu a procedência do pedido punitivo vestibular a fim de se condenar o acusado nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou a absolvição do réu, julgando-se improcedente a ação por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a aplicação da pena no mínimo legal, aplicando-se regime inicial mais brando que o fechado aberto e concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que são imputadas ao réu as condutas típicas previstas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e no artigo 307, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de fls. 09/10 e laudo definitivo toxicológico (fls.107/110), bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

O réu negou a Relator, em resumo, eu estava trabalhando com o primo de sua ex esposa e sua enteada foi até seu encontro, perguntado se compraria pão de queijo e salgado. Saiu para comprar referidos itens, mas no caminho foi abordado por policiais, que o conduziram até a delegacia, onde disseram que estava preso por tráfico. Somente depois chegaram com drogas e não os viu entrando em nenhum barraco. Pediram seus documentos tendo ele entendo e dito que tinha passagem. Não estava com sacola, mas com apenas vinte reais no bolso para cora safado e pão de queijo. Desconhece o barraco mencionado e não tem envolvimento com drogas. Não disse chamar-se Eliel. De fato, tem um irmão chamado Eliel. Não conhecia os policiais e não sabe porque querem prejudica-lo. Saiu em saída temporária e não retornou, de modo que estava sendo procurado (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Todavia, certo é que, confrontando sua versão com as demais provas do processo, conclui-se que não apresenta qualquer embasamento probatório.

O policial civil Magadiel de Souza Morgado narrou, em suma, que receberam informações de que seria levada droga para uma casa bomba localizada na favela da primavera. Foram até o local e a cerca de cem metros do referido barraco, viram o réu e um indivíduo chegando juntos, os quais trocaram uma sacola preta. O acusado recebeu a referida sacola, tendo o outro indivíduo fugido. Na sacola, encontraram grande quantidade de maconha e cocaína. Abordado, o réu disse que seriam abastecidas duas comunidades, do primavera e do julia, e que sua função seria levar as drogas que recebera até o barraco bomba. Foram até o barraco, que ficava a cerca de cem metros, onde encontraram mais drogas em um balde branco. Foram encontradas mais maconha e cocaína, com mesma forma de embalagem. No momento da abordagem o réu disse chamar-se Eliel, que é o nome de seu irmão. Depois, confessou ter dado nome diverso porque estava sendo procurado. Não conhecia o réu (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Rômulo Mayerhoffer Pereira, também policial civil, declarou, em resumo, que receberam informações anônimas de que um barraco, numa comunidade, era local de guarda para abastecimento dos pontos de venda de drogas chamados primavera e julia. Também receberam informações de que uma pessoa levaria uma sacola com drogas para

abastecer o referido barraco, sendo que outra pessoa a receberia. Foram até o local, onde ficaram cerca de quinze minutos de campana, sendo que avisaram uma mulher deixado uma sacola, que foi pega pelo réu, o qual passou a andar em direção a comunidade Abordado o réu, 730 porções de cocaína e 450 de maconha com mesma forma de acondicionamento daquelas encontradas na sacola. No barraco, encontraram mais maconha e cocaína, ale de celular e anotações. Durante a abordagem, o réu passou o nome do irmão, Eliel, porque era procurado pela Justiça. A mulher que entregou a sacola se evadiu. Informalmente, o réu confirmou que abasteceria um dos pontos mencionados. O réu foi abordado e local próximo ao barraco, mas não sabe qual distância. Não conhecia o réu (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Com efeito, prevalecem os testemunhos ofertados pelos policiais, eis que de modo algum estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas. E não há, nos autos, qualquer contraprova a desacreditar os depoimentos dos policiais, as quais foram harmônicas entre si, sendo que meros desencontros sobre circunstâncias acessórias não retiram a credibilidade de suas declarações. Conquanto o acusado tenha tentado desacreditar os depoimentos colhidos, não relatou qualquer situação que levasse a concluir que as testemunhas tivessem algum motivo para lhe incriminar falsamente.

Cumpra asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, in casu, "trazer consigo " e "manter em depósito", para fins de tráfico, 750 porções de maconha e 1155 de cocaína.

Por fim, restou provado que, quando da abordagem policial, o réu se atribuiu falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Cumpra ressaltar que a autodefesa não é um direito absoluto. Exemplo disso, já consagrado há muito tempo, é o fato de que, se o réu, em seu interrogatório, imputar falsamente o crime a pessoa inocente, responderá por denúncia caluniosa (artigo 339, CP).

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. O fato de o paciente ter apresentado à polícia identidade com sua foto e assinatura, porém com impressão digital de outrem, configura o crime do art. 304 do Código Penal. Havendo adequação entre a conduta e a figura típica concernente ao uso de documento falso, não cabe cogitar de que a atribuição de identidade falsa para esconder antecedentes criminais consubstancia autodefesa. Ordem denegada. (HC 92763, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 12/02/2008, DJe-074 DIVULG 24-04-2008 PUBLIC 25-04-2008 EMENTI VOL-02316-06 PP-01186)".

Ademais, o E. Superior Tribuna de Justiça, na Súmula 522, estabelece que: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".

Dessa maneira, não há como se afastar a conduta praticada pelo réu, ainda que para tentar esconder sua situação de procurado pela Justiça.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifica-se que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis, não so diante da quantidade e diversidade de drogas, mas porque o réu é portador de maus antecedentes (fls.36/38 e fls. 49- proc 0028950-69.2000.8.26.0050- 27 Vara Criminal). Assim, fixo a pena-base do tráfico em ¼ acima do mínimo legal: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa e em 1/6, falsa identidade: 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante prevista no artigo 61, inciso I

do Código Penal (fls. 36/38- proc 0004207-47.2004.8.26.0052- 1 vara do Juri). Ausentes, por outro lado, atenuantes. Assim, majoro as penas em 1/6, fixando-as em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa para tráfico e em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena. Também inexistem causas de diminuição de pena a serem valoradas, eis que o réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado, que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, haja vista ser portador de maus antecedentes e reincidente, já tendo sido condenado por roubo e homicídio qualificado (fls. 36/38). Assim, ficam mantidas as penas no patamar fixado na primeira fase.

Diante do concurso material de crimes, as penas ficam somadas, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

In casu, fixo o regime inicial de cumprimento de pena em fechado para a reclusão e o semiaberto para a detenção. A fixação do regime mais gravoso é imposta no caso em tela, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §3º do CP). Assim, o regime mais gravoso é de rigor no caso, sendo regime mais brando incompatível com a gravidade concreta dos fatos.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva, para CONDENAR o réu ELIABE DOS SANTOS SANTIAGO, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e no artigo 307, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado; 04 (quatro) meses e 02 (dois) de detenção, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias multa, no patamar estabelecido.

Pelas circunstâncias do caso concreto, tratando-se de portador de maus antecedentes e reincidente, além da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, a prisão cautelar faz-se necessária para garantia da ordem pública. Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva. Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA